

CUESTIONARIO FINAL

1. ¿Cuándo ha entrado en vigor el RGPD?

- a. El 14 de Abril de 2016
- b. El 4 de Mayo de 2016.
- c. **El 25 de Mayo de 2016.**

2. Señala la respuesta correcta:

- a. El RGPD no será directamente aplicable a los Estados miembros.
- b. **El RGPD será directamente aplicable a los Estados miembros como si de una Ley Nacional se tratara.**
- c. El RGPD no será directamente aplicable por los Tribunales Nacionales.
- d. Ninguna es correcta.

3. Se considera lícito el tratamiento de los datos personales.

- a. Cuando se disponga del consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos respecto a un fin concreto o varios fines.
- b. Cuando no disponiendo del consentimiento del interesado se realice un tratamiento para conseguir intereses vitales del interesado o de otro sujeto.
- c. Cuando no disponiendo del consentimiento prevalezca el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero.
- d. **Todas son correctas.**

4. En cuanto a la prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos personales:

- a. **Según el RGPD el consentimiento ha de otorgarse mediante una declaración o una clara acción afirmativa.**
- b. Se entenderá otorgado el consentimiento por la navegación en una página web.
- c. Según la LOPD el consentimiento no ha de ser expreso con respecto a datos de carácter personal.

5. **Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, la información debe facilitarse:**
- a. En el plazo de tres meses desde que se hayan obtenido los datos personales.
 - b. Diez días, en los que el responsable debe facilitar la información por correo electrónico.
 - c. En el plazo de un mes desde que se hayan obtenido los datos personales.
 - d. **En el plazo de un mes desde que se obtengan los datos personales, o en el momento de la primera comunicación con el interesado.**
6. **El RGPD, incluye la obligación del responsable de notificar cualquier fallo de la seguridad de los datos personales:**
- a. A más tardar 72 horas después de tener constancia.
 - b. En el plazo 24 horas después de tener constancia de ella.
 - c. **En el plazo de 72 horas desde que se tenga constancia de ella, a menos que sea improbable que suponga un riesgo para los derechos y libertades de las personas.**
7. **En relación con el art.7 de la LOPDGDD, el tratamiento de los datos personales de los menores será lícito cuando el menor que haya prestado su consentimiento tenga como mínimo:**
- a. 16 años.
 - b. 15 años.
 - c. **14 años.**
8. **Señala la respuesta correcta relacionada con el consentimiento tácito en el aplicación del RGPD.**
- a. El RGPD permite su utilización siempre y cuando, en la información que se proporciona al interesado, se identifiquen todas las finalidades concretas para las que se utilizarán los datos.
 - b. **El RGPD excluye la posibilidad de que pueda utilizarse el consentimiento tácito.**
 - c. El RGPD permite que el interesado consienta sin necesidad de firmar o manifestar expresamente su aceptación.
 - d. El RGPD exige que el consentimiento se preste directamente por el interesado, no siendo válido el prestado por representación.

9. El derecho a la rectificación de los datos:

- a. Debe ser de los datos personales inexactos.**
- b. Debe ser de todos los datos.
- c. No existe el derecho de rectificación de los datos.

10. ¿En qué momento debe informar el responsable del tratamiento cuando obtiene los datos personales del propio interesado?

- a. En el momento que obtengan los datos personales del interesado.**
- b. Con una semana de antelación a la recogida de los datos de los interesados.
- c. En cualquier momento mientras dure el tratamiento de los datos del interesado.
- d. En el plazo de un mes, desde la recogida de los datos del interesado.

11. El Derecho al olvido:

- a. Puede denegarse si el tratamiento es necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.**
- b. Contempla el derecho a que el responsable solicite un canon al interesado.
- c. Está regulado en el artículo 20 del RGPD.
- d. Ninguna es correcta

12. Señala la respuesta correcta en relación a las situaciones en las que se puede requerir una Evaluación de Impacto:

- a. está previsto que las autoridades puedan elaborar listas de tratamientos que precisan evaluaciones de impacto y que serán de consulta pública.**
- b. se requiere evaluación de impacto a todas las empresas.
- c. no está previsto que las evaluaciones de impacto sean obligatorias para empresas de alto riesgo.

13. Señala la respuesta correcta en relación a la consulta previa la autoridad de control, tras un proceso de evaluación del impacto:

- a. La autoridad de control dispone de un plazo improrrogable de ocho semanas para emitir su respuesta.**
- b. La autoridad de control debe limitarse a valorar los aspectos que le sean presentados a consulta, no requiriendo de más información que la

suministrada.

- c. **La consulta debe identificar las responsabilidades respectivas del responsable, los corresponsables y los encargados implicados en el tratamiento, en particular en caso de tratamiento dentro de un grupo empresarial.**
 - d. La evaluación del impacto debe realizarse cada dos años.
14. La evaluación de impacto debe incluir una evaluación de los riesgos existentes para los derechos y libertades de los interesados, identifica las etapas de dicha evaluación de riesgos:
- a. Identificación, análisis y gravedad de los riesgos.
 - b. Identificación, análisis, necesidad y relevancia de los riesgos.
 - c. **Identificación, análisis, probabilidad y gravedad de los riesgos.**
15. Señala la respuesta correcta en relación a la figura del Delegado de Protección de Datos:
- a. La profesión del DPD requerirá exclusivamente profundos conocimientos del derecho.
 - b. El DPD estará sometido a las instrucciones del director de su organización.
 - c. **El DPD está obligado a observar confidencialidad en relación al desempeño de su trabajo.**
 - d. El DPD puede estar integrado en el departamento de marketing de una entidad que preste servicios de diseño en campañas comerciales.
16. En el desempeño de sus tareas el Delegado de Protección de Datos:
- a. **No debe recibir instrucciones en el ejercicio de sus tareas.**
 - b. Debe recibir instrucciones sobre el resultado que debe alcanzar.
 - c. Puede recibir instrucciones en la interpretación de una ley.
 - d. Tiene la potestad de tomar decisiones más allá de sus funciones.
17. En caso de desacuerdo con la opinión del Delegado de Protección de Datos, el GP29.
- a. No recomienda documentar las razones de no seguir el consejo del DPD.
 - b. Establece que no es posible el desacuerdo con el DPD.
 - c. Dispone que es necesario que se consulte al DPD en un plazo de 24 horas

desde que se produzca el incidente.

d. Ninguna respuesta es correcta.

18. Señala la respuesta correcta en relación a las medidas de seguridad en el RGPD.

- a. El RGPD identifica las medidas de seguridad que debe adoptar el Responsable del tratamiento.
- b. El RGPD considera que deben adoptarse las medidas de seguridad que prevea la legislación de cada Estado miembro.
- c. El RGPD prevé que el Responsable del tratamiento debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas con la finalidad de verificar y acreditar que cumple con lo dispuesto en el propio Reglamento.
- d. El RGPD considera como medidas de seguridad apropiadas las medidas técnicas que exclusivamente adopte el Responsable del tratamiento.

19. Señala la respuesta correcta en relación a la subcontratación de servicios por parte de un Encargado del Tratamiento:

- a. Debe requerir la autorización previa y por escrito del Responsable, debiendo formar parte del contrato que regule su relación.
- b. Se trata de una actividad que debe comunicarse al Responsable con carácter periódico.
- c. Los subcontratistas responden frente al Responsable del incumplimiento de sus obligaciones.
- d. Se prohíbe esta actividad por parte del encargado.

20. Las funciones por parte de las autoridades de control:

- a. Serán gratuitas para el interesado, pero no para el delegado de protección de datos.
- b. No serán gratuitas ni para el interesado ni para el delegado de protección de datos.
- c. Serán gratuitas para el delegado de protección de datos y para el interesado.
- d. Serán gratuitas para el interesado y para el DPD, salvo que se detecte que las solicitudes son infundadas o excesivas.